# 鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇“7·1”一般物体打击事故调查报告

鄱阳县政府事故调查组

2023年10月10日

# 目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故项目概况.....2
（二）事故发生单位情况.....3
（三）事故发生单位安全管理情况.....4
二、事故发生经过及救援情况.....5
（一）事故经过.....5
（二）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（三）现场勘验情况.....6
三、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....8
四、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）间接原因.....8
五、事故责任认定及处理建议.....9
（一）建议给予行政处罚人员.....9
（二）建议给予行政处罚单位.....10
六、事故防范和整改措施.....11

# 鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇“7·1”一般物体打击事故调查报告

2023年7月1日20时左右，在鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇景区内，发生一起王某俊（九岁男孩）游玩时被拴马桩(花岗岩石装饰柱)碾压，造成死亡1人的事故，直接经济损失人民币128万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，以及2023年7月6日鄱阳县人民政府《关于同意成立鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇“7·1”一般物体打击事故联合调查组的通知》（鄱府字〔2023〕55号）文件要求，同意由鄱阳县应急管理局牵头组成事故调查组，调查组组长由县应急管理局局长江玉明同志担任，副组长由县应急管理局副局长彭俊立同志和综合行政执法大队专职副大队长占继兵同志担任。2023年7月6日县应急管理局按照县政府（鄱府字〔2023〕55号）通知的要求，下达了《关于成立鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇“7·1”一般物体打击事故联合调查组的通知》文件(鄱应急字〔2023〕37号）。事故调查组的组成遵循精简、效能的原则，成员分别从县公安局、县总工会、县文广新旅局、县住建局和团林乡人民政府选调人员参加鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇“7·1”一般物体打击事故联合调查组（以下简称：事故调查组）对该起事故展开调查，并邀请鄱阳县纪委

监委参加。8月29日经鄱阳县人民政府同意延长鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇“7·1”一般物体打击事故调查期。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问有关人员、调查取证、综合分析等。查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司（以下简称：瑞晨公司）饶州古镇“7·1”一般物体打击事故是一起因企业主体责任落实不到位，对氛围提升建设工程施工按照相关标准规范进行施工安装、安装工程存在严重质量缺陷、生产安全管理机构配备不完善、安全隐患排查治理不严不实造成的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故项目概况

饶州古镇距离县城约3公里，总用地约245亩，其中建设用地88亩，总建筑面积近4万平方米，是以淮王宫为主要特色的饶州古建筑群。共71栋建筑（其中31栋古建筑），对外租赁面积2.2万方（商户115户），自营店铺面积2000多方（11户），剩余约1万多方为淮王宫、办公楼、食堂、公共配套等自持物业。

饶州古镇首创沉浸式游览，打造文旅特色古镇新风尚、时尚娱乐商业综合体的新标杆，游客可以在古镇享受吃喝玩乐购一站式的游乐体验，古镇集匠艺体验、文化展示、民俗

演艺、儿童游乐、精品民宿、风情美食等六大业务体验项目于一体。

2021 年年初，为丰富景区文化内涵，打造网红打卡点，瑞晨公司在饶州古镇景区主体建设工程已全部完工的情况下，为丰富景区文化内涵，提升饶州古镇景区品质，瑞晨公司决定在饶州古镇景区内增加建设一个氛围提升工程项目，工程内容主要是在景区内摆放一些木制类、铁制类、石材类的景观物品以及其他墙画类和绿植类。从而提升景区文化内涵。

饶州古镇已于 2021 年 4 月 30 日正式对外开放，开业以来受到广泛的关注，克服疫情、市场等其他不利影响，截至 2023 年 5 月累计客流近 850 万人次。2023 年饶州古镇成功被评定为国家 3A 级景区，和首批国家级旅游休闲街区，并获得江西省旅游休闲街区和首批上饶市特色文化街区，以及省级夜间文旅消费集聚区和 2021 年省级旅游宣传推广优秀案例。

**（二）事故发生单位情况**

瑞晨公司是一家从事营业性演出、餐饮服务、游艺娱乐活动等业务的旅游公司。公司成立于 2018 年 07 月 10 日，坐落详细地址为：江西省上饶市鄱阳县江西省上饶市鄱阳县迎宾大道 99 号；经国家企业信用信息公示系统查询得知，鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司的信用代码 91361128MA3813TF0F，法人王某浩，注册资本为 13800 万人民币，企业的经营许可项目范围为：营业性演出、餐饮服务、游艺娱乐活动、建设工程施工、房地产开发经营、演出经纪、演出场

所经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

**（三）事故发生单位安全管理情况**

瑞晨公司：法定代表人王某浩全权委托总经理董某成负责公司管理，公司设置总经理岗位1名(未配备其他副总经理，领导层仅一名领导人员），下设运营部、物业部、市场部、演艺部、人力部。公司成立了安全管理小组，安全管理小组框架图显示总经理为组长，运营部经理为常务副组长，其他各部门经理为副组长。按照公司实际人事安排，只配备了总经理董某成和运营部经理谢某宇，其他部门经理均未配备到位。

氛围提升工程施工建设情况：饶州古镇景区氛围提升工程施工内容包括木制类84组套、石材类34组套、铁制及其它类25组套。由瑞晨公司自行采购自行摆放安装施工，石材类安装采用云石胶粘贴方式，将栓马桩与地面石板和墙面粘贴，未采用榫卯结构或是埋入方式进行安装与有效固定，只是按照饶州古镇氛围概念方案进行摆放。

栓马桩安装施工专家组技术分析意见

2023年9月11日经调查组组长同意，鄱阳县应急管理局聘请三名上饶市住建局专家库专业技术人员组成专家技术组，对瑞晨公司饶州古镇景区氛围提升工程中栓马桩安装施工进行技术分析。专家组经现场察看、咨询了解、资料查阅、查看相关当事人询问笔录，形成结论：饶州古镇景区氛围提升工程拴马桩未按照《传统建筑工程技术标准

GB/T51330-2019》等相关规定进行施工安装，专家组一致认定饶州古镇景区氛围提升工程中拴马桩安装施工属于建筑安装工程，该建筑安装工程存在严重质量缺陷。

## 二、事故发生经过及救援情况

### （一）事故经过

7月1日傍晚王某俊和父亲及哥哥在饶州古镇旅游景区游玩，19点50分左右游玩至梓熙宝藏店铺门口，王某俊搂抱攀爬店铺门口右侧靠墙的拴马桩玩耍，拴马桩突然倒塌，当场将王某俊砸倒碾压。

当时瑞晨公司工程维修部电工胡某浩正在巡视景观灯的照明情况，刚好走过梓熙宝藏店铺门三米左右，突然听到后方有东西倒塌，回头看到梓熙宝藏店铺门口的拴马桩把一名小孩压在下面，就立马跑过去，看到小孩嘴巴和鼻子一直在喷血，身体一直在抽搐，随后就立即协助小孩的父亲将石柱抬开。听到边上已经有游客拨打了120急救电话和110报警电话后就跑到公司报告事故情况。20时许120急救医生赶到现场，发现小孩已经没有生命体征，当场宣布死亡。

### （二）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

王某俊，男，2014年2月出生，身份证号码：36**********59，家庭地址：江西省上饶市鄱阳县人。

2.直接经济损失情况

事故造成1人死亡。核定事故直接经济损失约128万元人民币（不含事故罚款）。

## （三）现场勘验情况



图 1：事故现场



图 2：事发拴马桩高度 180cm



图 3：事发拴马桩宽度为 20cm×20cm

勘验情况说明：拴马桩为高度 180cm，宽度 20cm×20cm 的长方体柱子，重量 200Kg，单独采用云石胶黏贴剂与地面石板靠墙黏贴固定，没有采用榫卯连接方式安装固定，也没有采用埋入式和金属构件以及混凝土等有效方式安装固定。

## 三、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，瑞晨公司工程维修部胡某浩与家属抬开拴马桩后立即到公司报告给公司总经理董某成，安排客服部人员与保安部人员立即赶到现场，协助现场公安及急救医生开展施救工作并向相关部门报告事故信息。

### （二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，公安、文旅、应急等相关部门迅速组织人员赶往事故现场做好事故维稳和善后处置工作，督促事

故单位积极做好死者家属善后工作。各部门信息报送畅通，沟通协调及时。

**（三）医疗救治和善后情况**

20 时许 120 急救医生到达事故现场开始抢救，经抢救医生检查发现王某俊已经没有生命体征，当场宣布死亡。事故发生后，瑞晨公司与死者家属在 7 月 2 日达成死亡赔偿协议，共支付 128 万人民币的死亡赔偿款，未在社会上造成其他不良影响。

## 四、事故原因分析

**（一）直接原因分析**

饶州古镇梓熙宝藏店铺门前栓马桩单独采用云石胶粘贴方式与地面石板和墙面粘贴，未按《传统建筑工程技术标准 GB/T51330-2019》12.4.4 规定“石雕的安装方式宜采用榫卯连接，并应灌注粘结材料进行加固，安装应坚实牢固”的要求固定，也未采取埋地或用金属构件等方式有效固定，未设置防倾倒安全措施，当日死者游玩搂抱攀爬拴马桩，受外力影响，拴马桩发生倾翻压在王某俊身上，导致人员死亡是事故直接原因。

**（二）间接原因**

瑞晨公司落实生产经营单位主体责任不到位[1]，对饶州古镇景区内氛围提升建设工程施工质量把关不严；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二条：……，强化和落实生产经营单位主体责任……。

技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患[1]；公司领导机构、安全生产机构配备不完善，主要负责人和安全管理人员未认真履行岗位职责是事故发生的原因之一。

## 五、事故责任认定及处理建议

### （一）建议给予行政处罚人员

**1.董某成：**瑞晨公司总经理、安全领导小组组长。未严格履行主要负责人对本单位安全生产工作职责，对事故发生负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第（五）项[2]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一）项[3]之规定，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

**2.谢某宇：**瑞晨公司运营部经理、安全领导小组常务副组长。未认真履行安全生产管理人员岗位职责，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）项[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议由县应急管理局依法给

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……
（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
……

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事

予其行政处罚。

**3.曹某饶：**瑞晨公司工程维护组组长，负责饶州古镇景区日常巡查排查工作。未认真履行安全生产岗位职责，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[1]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，建议由县应急管理局依法给予其行政处罚。

**（二）建议给予行政处罚单位**

**瑞晨公司：**未严格落实生产经营单位主体责任[3]，饶州古镇景区内氛围提升建设工程未按《传统建筑工程技术标准GB/T51330-2019》12.4.4规定施工[4]；未建立建全安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患[5]；安全生产机构配备不完善。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款，第四十一条第一、二款之规定，依据《中华人民共和

---

故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
……

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三条：……，强化和落实生产经营单位主体责任……。

[4] 《传统建筑工程技术标准GB/T51330-2019》12.4.4石雕的安装方式宜采用榫卯连接，并应灌注粘结材料进行加固，安装应坚实牢固，粘结材料应饱满。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

国安全生产法》一百一十四条第（一）项[1]之规定，建议由应急管理部门依法给予其行政处罚。

## 六、事故防范和整改措施

1.企业必须严格落实安全生产主体责任，进一步完善安全生产责任制，对建设工程施工质量要严格把关。

2.企业要进一步完善安全管理机构，配齐配强足够的安全管理人员，切实履行安全生产管理职责。

3.企业要进一步加大对事故隐患的排查和整改治理力度，对排查出的隐患要进行登记，并制定相应的整改措施和整改方案落实具体责任人，在规定的时限内对存在的事故隐患进行整改。

鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司饶州古镇
“7·1”一般物体打击事故调查组

2023 年 10 月 10 日

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；